

ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยังประสงค์จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีก็จะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีรวมทั้ง ของบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนต่อรัฐสภาต่อไป เมื่อเทียบสัดส่วนที่ประโยชน์ส่วนรวมได้รับ ย่อมมีมากกว่าผลกระทบหรือผลเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอาจได้รับจากการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเมื่อไม่ปรากฏว่าสาระหรือมาตราใด ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ดี การตราพระราชกฤษฎีกาฉบับที่พิพาทมิได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะทำการก่อสร้างได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด ซึ่งหาก การก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นดังกล่าวมีกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องทำรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนั้นก่อน ไม่อาจ อาศัยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นนั้นได้ แต่เมื่อโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชกฤษฎีกาในคดีนี้ มิได้เป็นทางหลวง ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด อีกทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้กำหนด ขั้นตอนและวิธีการในการตราพระราชกฤษฎีกาไว้ว่าจะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์และรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนทุกคนที่มีส่วนได้เสียก่อน แม้ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการสำรวจตามมาตรา ๑๒ ซีแจ้ง เผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าหน้าที่ ประกาศกำหนดก็ตาม แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๑๔ ดังกล่าว เป็นขั้นตอน ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนต้องดำเนินการ ภายหลังจากที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ พผ. ๑/๒๕๖๕)

กรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ไปทำการสำรวจพื้นที่บริเวณ แนนท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ มีที่ดินที่จะต้องเวนคืน เพียง ๓ แปลง ซึ่งเป็นที่ว่าง ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเก้า อยู่อาศัยไม่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน โดยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจและ ออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเพื่อให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งงานออกแบบจุดตัดทางรถไฟ สายนครปฐม-หัวหิน จะไม่มีจุดตัดเสมอระดับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอุบัติเหตุในเส้นทางตลอดจน เพิ่มระดับความเร็วในการขนส่งให้ได้รวดเร็วและปลอดภัย จึงมีการออกแบบรั้วกันเขตแนวสายทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวทางและออกแบบสะพานรถไฟ สะพานรถยนต์ข้ามทาง รถไฟ ทางรถยนต์ลอดทางรถไฟ ทางเชื่อมรวมและการกระจายจราจร ตลอดจนสะพานลอย ทางเท้า และทางรถจักรยานยนต์ข้ามลอดทางรถไฟ ซึ่งจากการสำรวจจุดตัดทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ ๘๕ จุด ตลอดแนวเส้นทาง โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายได้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ แล้วเสร็จ โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายได้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองปากโลง ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม ตำบลหนองกบ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง ตำบลคลองตากค ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และตำบลห้วยโรง อำเภอเขาชัยวัน ตำบลธงชัย ตำบลคลองกระแซง ตำบลท่าราบ ตำบลช่องสะแก ตำบลต้นมะม่วง ตำบลโพไร่หวาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี



ตำบลสมอพลือ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด ตำบลหนองศาลา ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟ ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ต่อมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คชก. พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ที่มีต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ ๑) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนแล้ว ผลปรากฏว่าพื้นที่ที่ดินที่จะถูกเวนคืนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข ๑/๑๕ เปลี่ยนรูปแบบจากการสร้างทางข้ามทางรถไฟเป็นสร้างทางข้ามเป็นสะพานแบบตัวยูหรือเกือกม้า ตามแบบเลขที่ SRT-NH-PR-๐๐๐๑ (CADASTRAL PLAN KM.๕๔+๑๑๕.๗๐๐) โดยมีที่ดินที่จะต้องเวนคืน ๓ แปลง ซึ่งเป็นที่ว่าง โดยการกำหนดพื้นที่การก่อสร้างเป็นสะพานรูปตัวยูหรือสะพานกลับรถเกือกม้าจะใช้พื้นที่ภายในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเกือบทั้งหมด โดยมีพื้นที่เพียง ๓ แปลง ที่จะต้องเวนคืนเพื่อใช้เป็นจุดขยายโค้งของถนน ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเก้าเห็นว่าการออกพระราชกฤษฎีกาพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมิได้พิจารณาสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน และไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริง ความเหมาะสมสภาพแวดล้อม และความจำเป็นในการสร้างสะพานข้ามต่อความต้องการของประชาชนในบริเวณที่จะต้องเวนคืน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยตามแนวเส้นทางมีจุดตัดจำนวน ๘๕ จุด ซึ่งจะต้องสร้างสะพานรถไฟ สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ ทางรถยนต์ลอดทางรถไฟ โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งต้องมีการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างสะพาน หรือทางข้ามทางรถไฟหรือทางลอดทางรถไฟดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการเพื่อให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาพิพาทได้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นอกจากนี้



ตามพระราชกฤษฎีกาพิพาทได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพื่อสร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และมีการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็นด้วยการกำหนดส่วนแคบที่สุดและส่วนกว้างที่สุดภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยให้พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี ซึ่งเป็นการกำหนดโดยชอบตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้ง หมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาพิพาทยังได้ระบุว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้ไปทำการสำรวจพื้นที่บริเวณแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา (แผนที่ ๑/๑๕) มีที่ดินที่จะต้องเวนคืนเพียง ๓ แปลง ซึ่งเป็นที่ว่าง ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเก้าอยู่อาศัยไม่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาพิพาทแต่อย่างใด พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๗๒/๒๕๖๕)

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ในการพิจารณาพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อนเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ แม้ว่าประเด็นนั้นจะอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครองตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาดีปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำพิพากษาของศาลโดยชอบ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ดังนั้น ที่ดินพร้อมบ้านพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดแล้วเมื่อต่อมาภายหลังได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อสร้างและขยายเขตทางหลวงชนบท โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพิพาทบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ถูกเวนคืน เจ้าหน้าที่เวนคืนจึงต้อง



ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาท และที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าตนมีสิทธิในบ้านที่พิพาทเนื่องจากเจ้าของที่ดินเดิมได้อนุญาตให้ปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว อันเป็นการกล่าวอ้างว่าบ้านพิพาทไม่ใช่ส่วนควบกับที่ดิน และตนมีสิทธิเหนือพื้นดินของเจ้าของที่ดินตามมาตรา ๑๔๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อปรากฏว่าสิทธิเหนือพื้นดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมิได้มีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวจึงไม่บริบูรณ์ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงใช้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและบ้านพิพาทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตว่าบ้านพิพาทมิได้เป็นส่วนควบของที่ดินแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนบ้านพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะหน่วยงานทางปกครอง ดำเนินการเวนคืนบ้านของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่จ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย โดยแจ้งว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืนทั้งบ้านและที่ดินคือผู้ร้องสอด ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของตนแล้วไม่จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อน เพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ แม้ว่าประเด็นนั้นจะอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครองก็ตาม ตามนัยข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

การกำหนดเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต้องกำหนดให้แก่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน แต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจำต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน โดยเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๕) ดังกล่าวพึงกำหนดให้เฉพาะ



คำรื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า นาย ว. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัยในที่ดินโดยไม่ปรากฏว่าได้มีการจดทะเบียนสิทธิดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นบนที่ดินดังกล่าว ต่อมา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินและบ้านพิพาท และผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยที่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านหรือร้องขัดทรัพย์ใด ๆ จึงถือว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำพิพากษาของศาลโดยชอบ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้นที่ดินพร้อมบ้านพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดแล้ว เมื่อต่อมาภายหลังได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อสร้างและขยายเขตทางหลวงชนบท โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพิพาทบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ถูกเวนคืน เจ้าหน้าที่เวนคืนจึงต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทและที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนมีสิทธิในบ้านที่พิพาท ซึ่งเจ้าของที่ดินได้อนุญาตให้ปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ดังนั้น บ้านพิพาทจึงมีใช้ส่วนควบกับที่ดิน เจ้าของที่ดินจึงไม่อาจนำไปจำนองและถูกบังคับจำนองขายทอดตลาดได้ บ้านพิพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่ากรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิเหนือพื้นดินของเจ้าของที่ดินตามมาตรา ๑๔๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การได้มาจึงต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กล่าวคือ สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวจะมีผลเป็นทรัพย์สินสิทธิใช้ยันแก่บุคคลทั่วไปได้ ต่อเมื่อสิทธินั้นได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าสิทธิเหนือพื้นดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมิได้มีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวจึงไม่บริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีใช้ยันกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองผู้ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและบ้านพิพาทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตว่าบ้านพิพาทมิได้เป็นส่วนควบของที่ดินแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนบ้านพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๒๑/๒๕๖๕)

ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งที่รื้อถอนไม่ได้และรื้อถอนได้ จะต้องเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นในวันที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนออกใช้บังคับ เมื่อในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่



ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอัญบุรี และตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ปรากฏว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ป. ได้สิ้นสุดลงไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ได้มีการต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก และนาง ป. กับนาย ด. ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารและป้ายโฆษณาในที่ดินที่เช่า มิได้รื้อถอนอาคารและป้ายโฆษณาดังกล่าวออกจากที่ดินที่เช่า จึงมีผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งสองรายการดังกล่าวตกเป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ กระมลสิทธิในสิ่งปลูกสร้างอาคารทั้งสองรายการดังกล่าวจึงเป็นของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอัญบุรี และตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว สำหรับใช้สร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ซึ่งในการเวนคืนผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเพียงค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว (อ.๔๖) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่มิได้จ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว (อ.๔๖-๑) และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นป้ายโฆษณา (อ.๔๖/๑) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า ได้จ่ายให้แก่ นาย ด. ไปแล้ว (ทั้งนี้ โดยอาศัยบันทึกถ้อยคำ เรื่อง สอบสวนสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง. ถนนไสวประชาราษฎร์ (ถนนวัดคลองสี่) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค่าทดแทนระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อพิจารณามาตรา ๑๘



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่กำหนดว่า เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ... (๒) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ... (๕) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ ... แล้ว เห็นได้ว่า ผู้ที่จะได้รับค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งที่รื้อถอนไม่ได้หรือรื้อถอนได้ จะต้องเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นในวันที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนออกใช้บังคับ ดังนั้น แม้คดีนี้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี นาย ศ. และนาย ด. จะได้ลงนามในแบบบันทึกถ้อยคำสอบสวนสิทธิว่า สิ่งปลูกสร้างอาคารคอนกรีตชั้นเดียว (อ.๔๖-๑) และสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณา (อ.๔๖/๑) มีนาย ด. เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ป. ก็ตาม แต่เมื่อในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ปรากฏว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ป. ได้สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ได้มีการต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก และนาง ป. กับนาย ด. มิได้รื้อถอนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว (อ.๔๖-๑) และสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณา (อ.๔๖/๑) ออกจากที่ดินที่เช่า จึงมีผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งสองรายการดังกล่าวตกเป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างอาคารทั้งสองรายการดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๒/๒๕๖๕)

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

การเวนคืนที่ดินซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน และส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงทำให้ราคาของที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้นลดลง การกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินโดยมิได้พิจารณาถึงค่าความเสียหายดังกล่าว ถือว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยไม่เป็นธรรม



ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลวัดไทรย์ และตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสร้างถนนตามโครงการผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เกี่ยวกับจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงที่ได้รับนั้นเป็นราคาที่ต่ำเกินไป จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๗ ตารางวา ตารางวาละ ๖๒๗.๕๗ บาท เป็นเงิน ๒๙๙,๓๕๐.๘๙ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา ตารางวาละ ๕๕๗ บาท เป็นเงิน ๒๕๒,๓๒๑ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยขอเงินค่าทดแทนที่ดินตามราคาซื้อขายในปัจจุบันในอัตราตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ อยู่ห่างจากทางสาธารณประโยชน์ประมาณ ๖๐ เมตร ไม่อยู่ในเงื่อนไขการติดทางหลวงหรือทางสาธารณประโยชน์ และยังคงมีที่ดินเหลืออยู่กว่า ๘ ไร่ ๓ งาน ได้รับประโยชน์จากการที่ถนนเวนคืนตัดผ่าน จึงมีมติให้ยืนตามราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ คือ ตารางวาละ ๖๒๗.๕๗ บาท สำหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ อยู่ห่างจากทางสาธารณประโยชน์ประมาณ ๙๐ เมตร ไม่อยู่ในเงื่อนไขการติดทางหลวงหรือทางสาธารณประโยชน์ อยู่นอกเขตเทศบาล และเป็นที่ดินตาบอด แต่เนื่องจากมีที่ดินเหลือจากการเวนคืนเพียง ๑ งาน ๓๖.๔ ตารางวา จึงมีมติให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ดี เมื่อปรากฏว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ โซน ๐๑B หน่วยที่ ๓ เกินระยะ ๔๐ เมตร มีราคาตารางวาละ ๖๕๐ ถึง ๒,๔๕๐ บาท การกำหนดค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๖๒๗.๕๗ บาท และตารางวาละ ๕๕๗ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดไว้ จึงเป็นการพิจารณาจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นชอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ เป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท และยื่นราคาค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ จึงยังมีอาจถือได้ว่าเป็นกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ชอบ



ด้วยกฎหมายได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ใช้ราคาประเมินเฉลี่ยใหม่ที่ดินในกลุ่ม จ. ที่ดินไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ เพิ่มค่าทดแทนที่ดินจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๖๕๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๓.๘๕ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ ไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จริง ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท จึงสมควรได้รับค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดในอัตราร้อยละ ๕๓.๘๕ หรือคิดเป็นอัตราตารางวาละ ๑,๕๓๘.๕๐ บาท ประกอบกับเมื่อพิจารณารูปแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงนี้แล้ว เห็นว่า การเวนคืนที่ดินดังกล่าวทำให้เนื้อที่ดินถูกนำไปดำเนินการในโครงการของเทศบาลนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ถึงร้อยละ ๘๒.๑๒ โดยคงเหลือที่ดินภายหลังการเวนคืนเพียง ๑ งาน ๓๖.๔ ตารางวา และที่ดินที่เหลืออยู่มีลักษณะรูปแปลงเป็นสามเหลี่ยมแนวยาว ส่วนปลายของที่ดินที่เหลือมีลักษณะแคบ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเวนคืนเพื่อดำเนินการในโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ อย่างมีนัยยะสำคัญ รวมถึงทำให้ราคาที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้นลดลงกว่าเดิมมาก การกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยยังมีได้พิจารณาถึงค่าความเสียหายดังกล่าวถือว่า ยังไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๓๐ ของค่าทดแทนที่ดินข้างต้น คิดเป็นค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ ๒,๐๐๐.๐๕ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๒๖.๓ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๖๒๖,๓๓๑.๓๒ บาท ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๗ ตารางวา คงเหลือที่ดินเนื้อที่ ๘ ไร่เศษ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จริง ตารางวาละ ๖๗๔.๓๕ บาท จึงสมควรได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดในอัตราร้อยละ ๕๓.๘๕ หรือคิดเป็นอัตราตารางวาละ ๑,๐๓๗.๔๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินสำหรับที่ดินแปลงนี้เพิ่มขึ้นตารางวาละ ๓๖๓.๑๔ บาท คิดเป็นเงิน ๑๗๓,๒๑๗.๗๘ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลงเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๙๙,๕๔๙.๑๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๖๒/๒๕๖๕)

การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้เป็นฐานแล้วคุณด้วย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คำดัชนีประจำกลุ่มเพื่อให้ได้ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ซึ่งเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ด้วยวิธีการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ โดยมีได้นำราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนที่มี การจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยตรง จึงไม่ถูกต้อง ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๕ ไร่ ๕๘ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในแนวเวนคืน จำนวน ๕๖๙ แปลง โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ กลุ่มใหญ่ และ ๑ กลุ่มย่อย และหาคำดัชนีประจำกลุ่มแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยวิธีคำนวณด้วยการ นำคำดัชนีประจำกลุ่มที่ดินคูณกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ ของที่ดินแต่ละแปลง เพื่อให้ใกล้เคียง กับราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด และเพิ่มค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๒๘ จากราคาซื้อขายกัน ตามปกติในท้องตลาด สำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนทุกแปลงตามเหตุและวัตถุประสงค์ ของการเวนคืน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มที่ ๗ สภาพทำเลเป็นที่ดินเกษตรกรรม ราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ แบบรายละเอียดตารางวาละ ๓๐๔ บาท มีคำดัชนีประจำกลุ่ม เท่ากับ ๑.๓๓๘๐ เมื่อนำราคาประเมินดังกล่าวมาคูณกับคำดัชนีประจำกลุ่มแล้วจะได้ราคาซื้อขายกัน ตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๔๐๗ บาท และเพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ ตามเหตุและวัตถุประสงค์ ของการเวนคืนแล้วได้เท่ากับตารางวาละ ๕๒๑ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนด ค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๕๒๑ บาท เป็นเงินค่าทดแทน จำนวน ๑,๐๗๒,๒๑๘ บาท ต่อมา ในชั้นการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๑,๓๒๗ บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในกลุ่มที่ ๗ ทุกราย

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้นำราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินกลุ่มที่ ๗ ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้เป็นฐานแล้วคูณด้วยคำดัชนีประจำกลุ่มเพื่อให้ได้ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ซึ่งเป็นการ



กำหนดค่าทดแทนที่ดินด้วยวิธีการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ โดยมีได้นำราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่มีการจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยตรง จึงไม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีว่า เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ระหว่างนางสาว ศ. กับสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา ในราคา ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยไร่ละ ๙๙๙,๖๙๖ บาท หรือตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท โดยที่ดินดังกล่าวอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพื่อโต้แย้งคัดค้านแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคัดค้านแต่เพียงว่าการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อหวังผลทางการค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยสถานที่ตั้งที่มีทำเลเหมาะสมกับกิจการเป็นส่วนสำคัญ เจ้าของที่ดินย่อมอยู่ในฐานะที่จะเรียกราคาสูงกว่าราคาซื้อขายทั่วไป ราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่ราคาซื้อขายที่ดินตามปกติในท้องตลาดที่จะนำมาใช้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้คัดค้านว่าที่ดินดังกล่าวมิได้อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับฟังว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ตำบลหนองน้ำแดง มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี และตามบันทึกการประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ตั้งอยู่ในโซน ๐๖ บล็อก บี ล็อต ๔ ซื้อขายกันเป็นเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีราคาประเมินตารางวาละ ๒๘๓.๑๒ บาท รวมราคาประเมิน ๕,๖๐๗,๕๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ตำบลหนองน้ำแดง มีราคาประเมินตารางวาละ ๓๐๔ บาท เป็นที่ดินแปลงใหญ่มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ตำบลหนองน้ำแดงดังกล่าว สภาพทำเลที่ตั้ง รวมทั้งราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงใกล้เคียงกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ และเมื่อที่ดินดังกล่าวซื้อขายกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนพระราชกฤษฎีกาในคดีนี้ใช้บังคับประมาณสามปี ในราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท จึงสามารถนำราคาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าว มาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดของที่ดินผู้ฟ้องคดีในเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในคดีนี้ใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงควรมีราคาไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินในเขตที่จะเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตทางหลวงพิเศษตัดผ่านกลางที่ดิน ทำให้ที่ดินที่เหลือถูกแบ่งเป็นสองส่วน โดยส่วนที่เหลือทางด้าน



ทิศใต้ของที่ดินเดิม เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา มีสภาพเป็นที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ได้ตั้งเดิม เพราะมีทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ คั่นอยู่ โดยทางหลวงพิเศษดังกล่าวมีรั้วกันตลอดแนว ย่อมทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวมีราคาลดลง และแม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เงินค่าทดแทนจะได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงด้านทิศใต้ ให้ร้อยละ ๕ ของค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ปรับเพิ่มให้ คิดเป็นอัตราตารางวาละ ๖๖ บาท แล้วก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้วางแนวทางการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่เหลือ จากการเวนคืนไว้ว่า ถ้าที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงตามนัย มาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จากค่าทดแทนตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ เมื่อที่ดินส่วนนี้ ของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขต ที่จะเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับในราคาตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท ซึ่งเท่ากับตารางวาละ ๒๔๙.๙๒ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๑/๒๕๖๕)

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพทำเลที่ตั้งและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ ของที่ดินสูงกว่าที่ดินทุกแปลงในกลุ่มเดียวกัน และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ สูงกว่าแปลง ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ต่ำสุด ถึง ๑๒ เท่า การที่กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เท่ากับที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลคอโค อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งบางส่วนของที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายต่อเขตเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ควบลุม-ช่องจอม ตอนทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ด้านเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนมีมติกำหนดหลักการที่ดิน เป็นรายแปลง และแบ่งที่ดินเป็นกลุ่มตามสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน จำนวน ๕ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ เป็นที่ดินที่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (สายเดิม) หรือเป็นที่ดิน ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายสุรินทร์-ไปอำเภอกระสัง สภาพเป็นที่อยู่อาศัย และที่เกษตรกรรม กำหนดค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท กลุ่มที่ ๒ ... และมีมติ



กำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ถูกเวนคืนแต่ละราย โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มที่ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงในอัตราตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินรวมเป็นเงินจำนวน ๒,๓๐๑,๕๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่มีความเห็นยืนยันราคาค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าทดแทนยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑ สภาพเป็นที่อยู่อาศัยและที่เกษตรกรรมซึ่งราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในกลุ่มนี้ต่ำสุดตารางวาละ ๑๗๕ บาท สูงสุดตารางวาละ ๒,๑๐๐ บาท แม้จะมีข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อขายที่ดินทั้งสิ้นในบริเวณนี้จำนวน ๗ แปลง แต่เฉลี่ยแล้วทั้ง ๗ แปลงราคายังต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในกลุ่มนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงไม่นำเอาราคาซื้อขายดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา แต่ได้นำราคาค่าทดแทนที่ดินสายใกล้เคียงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติเป็นหลักการถือจ่ายมาใช้ในการกำหนดหลักการค่าทดแทนที่ดินรายแปลงของกลุ่มที่ ๑ นี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดกลุ่มที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นกลุ่ม ๆ แล้วกำหนดค่าทดแทนให้โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในกลุ่มที่ ๑ เป็นที่ดินที่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (สายเดิม) หรือเป็นที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายสุรินทร์-ไปอำเภอกระสัง สภาพเป็นที่อยู่อาศัยและที่เกษตรกรรม กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เท่ากันทั้งกลุ่ม ซึ่งมีที่ดินอยู่ในกลุ่มทั้งหมด ๙ แปลง จึงเห็นได้ว่า ก่อนมีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒,๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในกลุ่ม รองลงมาได้แก่ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ แปลง ตารางวาละ ๘๒๕ บาท จำนวน ๔ แปลง ตารางวาละ ๔๒๕ บาท จำนวน ๑ แปลง และตารางวาละ ๑๗๕ บาทจำนวน ๑ แปลง ดังนั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงจึงมีสภาพทำเลที่ตั้งและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของที่ดินสูงกว่าที่ดินทุกแปลงในกลุ่มเดียวกัน และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ สูงกว่าแปลงที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ต่ำสุดตารางวาละ ๑๗๕ บาท ถึง ๑๒ เท่าตัว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เท่ากับที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม สมควรที่จะกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงให้สูงขึ้นเป็นอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาที่ดินผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ในตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ



๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๘๖๒,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดินแล้ว ๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเพิ่มเป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐ บาท

สำหรับที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวระนาบติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน เดิมด้านทิศตะวันออกติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๔ เมื่อมีการเวนคืนที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๔ ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกในแนวทิศเหนือไปยังทิศใต้ทำให้บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นบริเวณที่ก่อสร้างทางหลวงสายใหม่มาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เดิมเป็นทางสามแพร่ง ที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงด้านทิศตะวันออกจึงเปลี่ยนแปลงไปติดทางหลวงแผ่นดินที่สร้างขึ้นใหม่และเป็นบริเวณทางสามแพร่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นเนื่องจากมีรถยนต์มาเปลี่ยนทิศทางสัญจรในบริเวณดังกล่าว อีกทั้ง ที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด หลังจากเวนคืนรูปที่ดินที่เป็นผืนใหญ่กลายเป็นที่ดินแปลงเล็กลง บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจึงเป็นบริเวณที่ไม่สะดวกในการสัญจรเข้าออกและเป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้มากกว่าบริเวณอื่นและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในที่ดินลดลง ราคาที่ดินดังกล่าวจึงลดลงไปด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชดเชยค่าทดแทนที่ดินที่มีราคาลดลงดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และสมควรกำหนดให้ชดเชยค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว ตารางวาละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงินตารางวาละ ๑,๑๐๐ บาท เมื่อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๔๘๐๐ ส่วนที่เหลือเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๕๗,๖๐๐ บาท โฉนดเลขที่ ๑๔๐๓๒ ส่วนที่เหลือเนื้อที่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๒๖,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่ดินในส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงรวมเป็นเงิน ๘๘๔,๔๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๐๐/๒๕๖๕)

การจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยไม่คำนึงถึงราคาที่ซื้อขายที่ดินตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนของที่ดินแปลงอื่นซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามที่เป็นอยู่ในวันพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับ ถือเป็น การจ่ายค่าทดแทนที่ดินโดยไม่เป็นธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน



ในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองหลวง และเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๗ ในอัตราไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมา ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้มีมติให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดิน ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ จากราคาไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ซึ่งราคา ซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ส่วนที่ดินในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๗ ให้ยื่นราคา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีที่ดินมีโฉนดซึ่งตั้งอยู่ใน โซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซื้อขายกันสูงสุด ในราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท แต่เป็นการซื้อขายกันในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนที่พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในคดีนี้ใช้บังคับ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) ประมาณ ๕ ปี ดังนั้น ราคา ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่ควรต่ำกว่าไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เพราะราคาที่ดินมีแต่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะ ของเศรษฐกิจ ในขณะที่ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ร้อยละ ๖๐ เมื่อที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๗ ก็ควรมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เช่นเดียวกัน เพราะเป็นที่ดินซึ่งตั้งอยู่ใน บริเวณเดียวกัน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงควรมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ในอัตราไร่ละ ๖๔,๐๐๐ บาท การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่คำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้นซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขต ที่จะถูกเวนคืนบางส่วน เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา (๔,๑๓๖ ตารางวา) ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนเป็นเงิน ๖๖๑,๗๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วเป็นเงิน ๔๑๓,๖๐๐ บาท



ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๑๖๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๑๓/๒๕๖๕)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินพิพาทกับของที่ดินข้างเคียงแตกต่างกันเพียงตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินข้างเคียงต่างกับที่ดินพิพาทถึงตารางวาละ ๗,๘๐๐ บาท จึงไม่เหมาะสมและเป็นธรรม

การเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใช้ในการสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นฐานในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน และปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีราคาค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๑๑,๒๕๐ บาท มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๙๑.๙ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วน เนื้อที่ ๑๐๖ ตารางวา ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติให้ปรับฐานราคาตามสภาพทำเลที่ดินที่เป็นที่ว่างอีกร้อยละ ๓๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีราคาตารางวาละ ๑๔,๖๒๕ บาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินมีสภาพยังไม่ถม ต่ำกว่าถนน/ซอยประมาณ ๐.๒๐ เมตร มีด้านหนึ่งอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่มีสภาพเป็นทาง อีกด้านหนึ่งอยู่ติดถนนเลียบริมทางรถไฟสายตะวันตกมีสภาพเป็นทางลาดยางมะตอยกว้าง ๗ เมตร และมีการเปิดทางเข้า-ออกไว้กว้างประมาณ ๔ เมตร รถยนต์สามารถเข้า-ออกสู่ถนนเลียบริมทางรถไฟสายตะวันตกได้ ลักษณะการใช้ที่ดินมีลักษณะเป็นที่ว่าง มีระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์) ส่วนที่ดินข้างเคียงของนาย ผ. เนื้อที่ ๓ ไร่ ๔๐ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วน เนื้อที่ ๑๓๒ ตารางวา ในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินมีสภาพยังไม่ถม ต่ำกว่าถนน/ซอยประมาณ ๐.๒๐ เมตร ด้านหนึ่งอยู่ติดคลองบางกอกน้อย อีกด้านหนึ่งอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่มีสภาพเป็นทาง อีกด้านหนึ่งอยู่ติดถนนเลียบริมทางรถไฟสายตะวันตกซึ่งมีสภาพเป็นทางลาดยางมะตอยกว้าง ๗ เมตร และมีการเปิดทางเข้า-ออกไว้กว้างประมาณ ๔ เมตร รถยนต์สามารถเข้า-ออกสู่ถนนเลียบริมทางรถไฟสายตะวันตกได้ ลักษณะการใช้ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา) เห็นว่า ที่ดินทั้งสองแปลงมีขนาดแปลง สภาพที่ตั้ง และลักษณะที่ดินใกล้เคียงกัน คือเป็นที่ว่างต่อเนื่องกัน อีกทั้งมีที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนเป็นจำนวนเนื้อที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย มีความต่างกันเฉพาะในส่วนขอ



การใช้ประโยชน์ของที่ดิน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีสิ่งปลูกสร้าง แต่ที่ดินของนาย ผ. มีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง ซึ่งความต่างกันในเรื่องสิ่งปลูกสร้างนี้มีผลทำให้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินทั้งสองแปลงต่างกัน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินทั้งสองแปลง พบว่า มีราคาต่างกันเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ที่ดินพิพาทมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท ในขณะที่ที่ดินข้างเคียงของนาย ผ. มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๑๑,๕๐๐ บาท ซึ่งมีราคาต่างกัน ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เมื่อราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเพิ่มให้เป็นตารางวาละ ๑๔,๖๒๕ บาท ในขณะที่ที่ดินของนาย ผ. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเพิ่มให้เป็นตารางวาละ ๒๒,๔๒๕ บาท ซึ่งเป็นราคาค่าทดแทนที่ดินที่ต่างกันถึงตารางวาละ ๗,๘๐๐ บาท ในขณะที่ที่ดินทั้งสองแปลงมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ต่างกันเพียงตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท กรณีเห็นได้ว่า ราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับราคาค่าทดแทนที่ดินของนาย ผ. เป็นราคาที่ต่างกันมากเกินสมควร ดังนั้น ราคาค่าทดแทนที่ดินพิพาทที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในราคาตารางวาละ ๑๔,๖๒๕ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินพิพาทกับที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดี มีราคาต่างกันตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท ราคาค่าทดแทนที่ดินพิพาทกับราคาค่าทดแทนที่ดินข้างเคียงจึงควรมีราคาต่างกันประมาณเท่ากับหรือใกล้เคียงกับราคาที่ต่างกัน

ในชั้นพิจารณาราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ คือ ประมาณตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกัน เมื่อราคาค่าทดแทนที่ดินข้างเคียงของนาย ผ. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดให้เป็นราคาตารางวาละ ๒๒,๔๒๕ บาท แต่ของผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ราคาตารางวาละ ๑๔,๖๒๕ บาท จึงเห็นสมควรนำราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเป็นราคาค่าทดแทนที่ดินพิพาทคิดเป็นราคาตารางวาละ ๑๘,๕๒๕ บาท ซึ่งคำนวณแล้วต่างกันเพียงตารางวาละ ๓,๙๐๐ บาท

ใกล้เคียงความต่างของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินทั้งสองแปลง เมื่อที่ดินพิพาทถูกเวนคืน ๑๐๖ ตารางวา และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้ว ๑,๕๕๐,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๔๑๓,๔๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๕๓/๒๕๖๕)

กรณีที่มีราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนของที่ดินจำนวน ๓ แปลง ซึ่งมีสภาพและที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ดินที่ถูกเวนคืน การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์มีมติให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายที่ดินทั้ง ๓ แปลงดังกล่าว ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนไม่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ควรใช้ราคาซื้อขายที่ดินที่สูงที่สุดของราคาซื้อขายที่ดิน



ทั้ง ๓ แปลงนั้น และแม้ราคาดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดราคาที่ดินใช้บังคับถึง ๔ ปีเศษ ก็สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินได้ เพราะโดยทั่วไปแล้ว ราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงกำหนดค่าทดแทนเป็นเงิน ๓๗๕,๘๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้วแต่เห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวน้อยเกินสมควร จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์พิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับมติดังกล่าว และได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเพิ่มตามผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๒๑๔,๒๔๘.๗๕ บาท และดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงิน ๖,๖๑๒.๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๘๖๑.๓๕ บาท แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ แต่เห็นว่ายังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอค่าทดแทนเพิ่มเป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนได้มีมติปรับเพิ่มเป็นไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ตามราคาเฉลี่ยที่เป็นราคากลางตามที่ปรากฏหลักฐานหนังสือสัญญาขายที่ดินที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๓ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๑ เลขที่ ๖๐๓๒ และเลขที่ ๖๐๓๓ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในโซน บล็อก และหน่วยเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ซื้อขายกันในราคาไร่ละ ๗๙,๐๔๐.๒๐ บาท ๗๖,๖๓๖ บาท และ ๘๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ซึ่งตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ที่ดินแปลงหนึ่งในจำนวน ๓ แปลง ซึ่งมีสภาพและที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีการซื้อขายไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท แม้จะเป็นการซื้อขาย



ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในคดีนี้ใช้บังคับถึง ๔ ปีเศษ ก็สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เพราะโดยทั่วไปแล้วราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาในคดีนี้จึงควรมีราคาซื้อขายกันไม่ต่ำกว่าราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในราคาไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา คิดเป็นค่าทดแทนจำนวน ๖๐๑,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๕๙๐,๑๒๓.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑๑,๒๗๖.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และดอกเบี้ยในอัตราร้อยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินจำนวน ๑๑,๒๗๖.๒๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๙๓/๒๕๖๖)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย จึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการกำหนดค่าทดแทนไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ถูกเวนคืนเป็นประเภทไม้ได้ปลูกเพื่อกสิกรรม แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแหล่งราคาซื้อขายปกติตามท้องตลาดตามที่อ้างตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ คงมีแต่หลักฐานบัญชีประเมินราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้นที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยื่นต่อศาล เมื่อนับระยะเวลาจนถึงวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลาถึงสิบปีเศษ ราคาต้นไม้ยืนต้นที่กำหนดตามบัญชีดังกล่าว จึงไม่ใช่ราคาตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕